

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2016/7352

Acusados: Antônio Romildo da Silva
Laep Investments Ltd.

Ementa: Não realização de assembleia geral ordinária – não elaboração e não envio à CVM de informações periódicas obrigatórias. Absolvição e Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, DECIDIU:

1. PRELIMINARMENTE, afastar a arguição da defesa de nulidade da peça acusatória, e, no mérito:
2. ABSOLVER a *Laep Investments Ltd.* da imputação de descumprimento da obrigação de prestação de informações periódicas obrigatórias, e
3. APLICAR ao acusado **Antônio Romildo da Silva a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$90.000,00** por, na qualidade de representante legal dos emissores estrangeiros, e, portanto, equiparado ao diretor de relações com investidores, não ter elaborado, nem apresentado, o ITR referente ao 2º semestre de 2013, em desacordo com o disposto no art. 21, V, combinado com o art. 29, II, da Instrução CVM nº 490/2009.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto nº 8.652, de 2016, a decisão de absolvição transita em julgado na primeira instância, dessa forma, a CVM não mais interpõe recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Proferiu defesa oral o advogado Leandro Loiola, representante da *Laep Investments Ltd.*

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria, que presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Pablo Renteria
Presidente da Sessão de Julgamento

Relatório nº 96/2017-CVM/SEP/GEA-4

Assunto: Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação - Rito simplificado - LAEP INVESTMENTS LTD. - Processo CVM nº 19957.006103/2016-88.

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador – Termo de Acusação CVM nº 19957.006103/2016-88, instaurado para apurar as responsabilidades decorrentes da inadimplência no envio de informações periódicas que resultou na suspensão do registro de companhia estrangeira da *Laep Investments Ltd.* ("*Laep*" ou "Companhia"), comunicada à Companhia por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/Nº431/14, de 19.08.14, e divulgada no sítio eletrônico da CVM na mesma data, às 9h30min. A suspensão do registro se deu em função do descumprimento de suas obrigações periódicas, por período superior a 12 meses, o que implica na apuração de responsabilidades, nos termos do art. 55 da Instrução CVM nº 480/09.

I. DOS FATOS PROCESSUAIS.

2. Conforme citado, o registro de companhia aberta da *Laep* foi suspenso em 19.08.14, em função do descumprimento de suas obrigações periódicas, por período superior a 12 meses, que estão listadas na Tabela indicada abaixo.

4. Em 14.03.17, juntamente com as suas razões de defesa, o Sr. Antônio Romildo da Silva e a *Laep Investments Ltd.* ("Acusados") apresentaram propostas de celebração de Termo de Compromisso, comprometendo-se a pagar à CVM o valor individual de R\$ 50.000,00.

5. Ao analisar os aspectos legais da proposta, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM concluiu pela inexistência de óbice jurídico à sua celebração.

6. Não obstante, em parecer de 02.05.17, o Comitê de Termo de Compromisso, considerando as circunstâncias do caso concreto e os antecedentes de Antonio Romildo da Silva, entendeu ser inconveniente, em qualquer cenário, a celebração de Termo de Compromisso. Na visão do Comitê, o caso em tela demandaria um pronunciamento norteador por parte do Colegiado em sede de julgamento, visando, entre outros, a orientar as práticas dos administradores de companhias abertas no exercício de suas atribuições.

7. Por sua vez, em 11.07.15, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o Parecer do Comitê, deliberou a rejeição das propostas apresentadas. A decisão fundamentou-se, essencialmente, nos seguintes pontos: (i) a natureza e gravidade

das acusações formuladas; e (ii) a existência de antecedentes de cunho informacional.

8. Na sequência, o Diretor Henrique Machado foi sorteado relator do PAS 19957.006103/2016-88 e o encaminhou à SEP, conforme disposto no art. 38-B da Deliberação CVM nº 538/08, uma vez que as infrações imputadas aos Acusados são consideradas de menor complexidade, nos termos do Anexo 38-A, inciso IV e VI, da referida deliberação.

II. DA ACUSAÇÃO.

9. De acordo com o art. 44, §2º, da Instrução CVM nº 480/09, o representante legal dos emissores estrangeiros é equiparado ao diretor de relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

10. A Instrução CVM nº 480/09 também determina, no artigo 3º do Anexo 32-I, que os emissores estrangeiros devem designar representantes legais domiciliados e residentes no Brasil, com poderes para receber citações, notificações e intimações relativas a ações propostas contra o emissor no Brasil, ou com fundamento em leis ou regulamentos brasileiros, bem como para representá-los amplamente perante a CVM, podendo receber correspondências, intimações, notificações e pedidos de esclarecimento.

11. No caso concreto, o Sr. Antonio Romildo da Silva ocupou o cargo de representante legal da Companhia até 25.09.13, período que engloba o prazo regulamentar de entrega do 2º Formulário ITR/2013, de modo que a prestação desta informação periódica é de sua responsabilidade, nos termos da Instrução CVM nº 480/09.

12. E, seguindo os termos do Parecer nº 00094/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (vide §9º, retro), "se não é possível imputar responsabilidade ao representante legal do emissor estrangeiro, pelo simples fato deste não existir à época em que supostamente deveria ter sido divulgada a informação relevante, tal fato não obsta a responsabilização do próprio emissor, a teor do que expressamente dispõe o art. 46 do acima citado ato normativo, segundo o qual, *verbis*, *'a responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta uma eventual responsabilidade do emissor, do controlador e de outros administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares que regem o mercado de valores mobiliários'*".

13. Neste sentido, foi procedida a análise da responsabilidade do emissor em relação à não divulgação das demais informações periódicas citadas no presente processo.

14. Em suas alegações, o então Representante Legal de *Laep* alega, principalmente, que as dificuldades financeiras teriam inviabilizado a entrega do 2º ITR/2013.

15. Não obstante estas alegações e as dificuldades financeiras que a sociedade estrangeira apresentava à época, deveriam ter sido adotadas as providências necessárias para que suas demonstrações financeiras e demais informações periódicas fossem entregues no prazo previsto na Instrução CVM nº 480/09.

16. Ressalte-se que o cumprimento das regras informacionais estabelecidas pela Instrução CVM nº 480/09 é exigido de todos os emissores. No caso de emissores estrangeiros, não há, na norma, dispositivo que o exima do cumprimento dos prazos nela contidos, em razão de eventual dificuldade financeira. Desse modo, a adequação da estrutura administrativa da Laep à necessidade de observância das regras vigentes deveria ter sido providenciada, diligentemente, com a antecedência necessária ao cumprimento dos prazos previstos na Instrução CVM nº 480/09.

17. Neste sentido, mesmo diante das dificuldades apresentadas, o representante legal deveria proceder à prestação das informações periódicas da Companhia previstas na Instrução CVM 480/09.

18. Por todo o exposto, em relação à não entrega do Formulário ITR referente ao período encerrado em 30.06.2013, restou caracterizada a responsabilidade do Sr. Antonio Romildo da Silva, então representante legal da *Laep*, por descumprimento do art. 21, V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM nº 480/2009.

19. Em relação à *Laep Investments Ltd.*, cumpre informar que a mesma não apresentou qualquer alegação quanto aos questionamentos formulados por meio do Ofício 176/2016-CVM/SEP/GEA-4.

20. Neste sentido, considerando o exposto e a não entrega das informações periódicas citadas, restou caracterizada a responsabilidade de *Laep Investments Ltd.* pela não entrega dos documentos abaixo listados:

1. Formulário ITR referente aos períodos encerrados em 30.09.2013 e 31.03.2014, em descumprimento ao art. 21, V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM nº 480/2009;

2. Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2013, em descumprimento ao art. 21, III, c/c o art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009;

3. Demonstrações Financeiras Padronizadas referentes ao exercício social encerrado em 2013, em descumprimento ao art. 21, IV, c/c o art. 28, inciso II, alínea 'b', da Instrução CVM nº 480/2009;

4. Proposta do Conselho de Administração à Assembleia Geral Ordinária/2013 em descumprimento ao art. 21, inciso VIII, da Instrução CVM nº 480/09;

5. Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária/2013, em descumprimento ao art. 21, inciso VII, da Instrução CVM nº 480/09;

6. Ata da Assembleia Geral Ordinária/2013, em descumprimento ao art. 21, inciso X, da Instrução CVM nº 480/09;

7. Formulário de Referência 2014, em descumprimento ao art. 21, inciso II, c/c o art. 24, §1º, da Instrução CVM nº 480/2009; e

8. Formulário Cadastral 2014, em descumprimento ao art. 21, inciso I, c/c o art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM nº 480/2009.

III. DAS RAZÕES DA DEFESA.

21. Em suas alegações, protocoladas na CVM em 15.02.17, o Sr. Antonio Romildo da Silva argumenta principalmente que:

a. procurando fundamento nos artigos 13, 44 e 3º do Anexo 32 – I, todos da Instrução CVM nº 480/09, a acusação sustentou que, por ter exercido a função de representante legal da Companhia, durante o período que engloba o prazo regulamentar de entrega do 2º Formulário ITR/2013, a prestação desta informação periódica seria de responsabilidade do defendente, nos termos da Instrução CVM nº 480/09. A falta de apresentação do ITR não acarreta, necessariamente, ou de forma automática, a punibilidade do representante;

b. a função do representante legal possui em seu escopo, tão-somente, a representação da sociedade perante a CVM, sendo certo que a obrigação de prestar as informações é do emissor, tal como prevê expressamente o art. 13 da ICVM 480/09;

c. certo é que não se pode pretender penalizar o representante quando a obrigação legal incumbe ao representado e este, dentro da sociedade estrangeira, não tem a atribuição de levantar demonstrativos financeiros;

d. adicionalmente, a *Laep* sofreu grave crise financeira, situação verdadeiramente caótica, que até hoje perdura, o que a levou, inclusive, a requerer a descontinuidade do seu programa de BDRs, justamente em razão da impossibilidade de arcar com os custos da manutenção do seu registro, incluindo aí os de apresentação de demonstrações financeiras periódicas padronizadas, o que demonstra, de forma indiscutível, a boa-fé da Companhia e de seus administradores;

e. sendo assim, se é verdade que é dever do Defendente, como representante da pessoa jurídica – e não como seu órgão – prestar informações à Autarquia, também é certo que não é sua a obrigação de elaborar ou levantar as informações periódicas, especialmente as de natureza econômico-financeira, que estão sob responsabilidade dos administradores;

f. em que pese o cenário acima apresentado, o Defendente, dentro das limitações impostas pelo precário fluxo de caixa da Companhia, foi diligente ao buscar, de toda forma possível, manter o mercado informado sobre os acontecimentos vivenciados pela Companhia, inclusive a decretação judicial de sua liquidação em 23.09.13;

g. repita-se, à exaustão, que, em 07.06.13, menos de um mês da data-base do 2º ITR/2013, a Companhia já beirava a ruína, teve uma planta industrial leiloadada, restando evidente a impossibilidade da *Laep* de arcar com os custos necessários à manutenção de seus registros atualizados;

h. atribuir ao Defendente a responsabilidade pela não apresentação das informações periódicas, diante desse cenário, é atribuir-lhe uma conduta a que não deu causa, já que o quadro financeiro da Companhia derivou de fatores exógenos à sua capacidade de representante legal – apto a prestar informações contando que as mesmas fossem elaboradas e disponibilizadas pelo emissor e seus administradores;

i. assim, apesar de ter ocorrido inadimplência na prestação de informações periódicas (2º ITR/2013), a imposição de responsabilidade ao Defendente pelo não cumprimento de tal obrigação, por não se tratar de responsabilidade objetiva, representaria patente violação aos princípios da culpabilidade e da presunção da inocência, o que é vedado pela jurisprudência pátria¹ [1];

j. ante ao exposto, conclui-se que o Defendente não pode ser apenado, sendo certo que o Defendente sempre agiu de forma diligente com os restritos meios de que dispunha;

k. por fim, ao analisar a essência dos acontecimentos tratados no âmbito do presente PAS e compará-los com os do PAS CVM nº RJ2015/10545 (citado no Termo de Acusação), percebe-se que a área técnica simplesmente optou por dividir o que poderia ter sido uma única acusação e investigação em dois PAS distintos, posição que gera insegurança jurídica para o mercado;

l. essa postura verdadeiramente técnica e contrária à eficiência a que se sujeita a Administração Pública já chamou a atenção do Colegiado, que, em ocasião recente, quando do início do julgamento do PAS CVM nº RJ2014/10082, em 30.08.2016, relatado pelo Diretor Gustavo Borba, o qual apontou os efeitos prejudiciais que tais desmembramentos, destituídos de qualquer critério objetivo, ocasionam para a própria CVM;

m. decerto, o art. 2º, IV, da Lei 9784/99, que regula o Processo Administrativo Federal, impõe, dentre seus critérios, o de "*atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé*" em relação aos administrados. De modo que todas as possíveis irregularidades deveriam ser apuradas no âmbito de um único processo; e

n. diante de todo exposto, a responsabilidade do Defendente quanto ao atraso na apresentação do ITR do 2º trimestre de 2013 deve ser afastada.

22. Em suas alegações, protocoladas na CVM em 13.02.17, a *Laep* argumenta principalmente que:

a. a Deliberação da CVM nº 538/2009 é clara ao dispor sobre a diligência da CVM e da PFE no sentido de obter do acusado esclarecimentos sobre os fatos descritos;

b. no presente caso, nenhuma das hipóteses ocorreu. A Defendente não foi intimada nem, na pessoa de seus representantes legais, ou pessoas equiparadas, prestou depoimento sobre os fatos descritos do Termo de Acusação;

c. na verdade, a Área Técnica, de forma inédita, optou por intimar uma das signatárias da presente defesa, que esclareceu, em 28.06.2016, por meio de resposta ao Ofício, que somente havia atuado como advogada da *Laep* no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/10545, exclusivamente para promover a defesa da Companhia naquele processo sancionador, não tendo jamais funcionado como representante legal da *Laep* perante a CVM ou quem quer que seja;

d. como já demonstrado acima, e tendo em vista que a SEP entrou em contato com os liquidantes diversas vezes, reconhecendo e legitimando sua posição de

pessoas equiparadas ao representante legal da *Laep* para fins da regulamentação da CVM, não se pode esperar que a Companhia (ou a sua advogada) devam ser intimados ou exortados a cumprir com obrigações legais que somente cabiam aos liquidantes;

e. ademais, destaque-se a opinião exarada pela PFE-CVM por meio do Parecer nº 00152/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, no qual foi recomendou-se *“realizar nova formalidade para que a comunicação seja considerada como realizada de maneira segura (...) com relação à exigência prevista no caput do art. 11, recomenda-se seja tomada a cautela retro especificada, antes de retomar o prosseguimento do processo administrativo sancionador”*;

f. entretanto, em 11.10.2016, a Subprocuradora Chefe da CVM atestou, ao arrepio da regulamentação da própria Autarquia, que entendia ser desnecessária a realização de nova intimação, pois *“tem-se por suficiente o encaminhamento do Ofício ao endereço da Companhia, por ela própria informado no Formulário Cadastral, bem com ao correio eletrônico do liquidante judicial nomeado em Tribunal de Bermudas. Os fatos encontram-se devidamente fundamentados, ainda que com o silêncio da LAEP, de modo que o encaminhamento à advogada do controlador da companhia traduziu-se tão-somente em cuidado adicional da área técnica, o que corrobora os melhores esforços da autarquia em obter a manifestação da acusada”*;

g. sendo absolutamente descabida a argumentação acima transcrita, tem-se, portanto, que o não cumprimento do art. 11 da Deliberação da CVM nº 538/2009, de maneira deliberada, já aponta para a evidente nulidade da peça acusatória, conduzindo ao imediato arquivamento do processo administrativo sancionador;

h. a Defendente é acusada de violar diversos incisos dos artigos 21, 23, 24, 25, 28 e 29 da ICVM 480/09. Ocorre que, da simples leitura dos mencionados dispositivos, conclui-se não haver, na hipótese presente, nenhuma obrigação ou ônus que possa ser atribuível diretamente à LAEP, já que por mais que os artigos mencionem a obrigação do emissor de prestar informações, o art. 45 da ICVM 480/09 é claro ao dispor que o *“diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários”*;

i. no presente caso, os liquidantes são equiparados ao Diretor de Relações com Investidores pelo disposto no art. 44, 3º, da referida Instrução, de forma que a própria SEP reconheceu nos liquidantes nomeados a representação legal da Companhia, haja vista as diversas comunicações entre a Autarquia e os liquidantes;

j. ademais, suscita-se questão de cabimento da inclusão da Companhia no pólo passivo do Termo de Acusação, na medida em que, como é sabido, a CVM vem adotando, desde a sua fundação, a política de não incluir no pólo passivo de processo administrativo sancionador as companhias emissoras quando se trata de obrigação de prestação de informações, como é o presente caso. Esse entendimento se consolidou ao longo dos quarenta anos de atuação da Autarquia;

k. nesse sentido, o paradigma sob exame, até hoje eficazmente adotado, funda-se na convicção de que é contraproducente a condenação das pessoas jurídicas, na medida em que, aplicadas as sanções às companhias abertas,

estariam sendo penalizadas, em última instância, os seus acionistas, que são os destinatários finais da atuação do órgão regulador;

l. é importante enfatizar que uma mudança de orientação da Autarquia, especialmente na esfera sancionadora, não pode prescindir de dois requisitos: (i) prévia apreciação da matéria pelo órgão máximo da Autarquia, qual seja, seu Colegiado; (ii) edição de ato administrativo, consignando a nova diretriz, ato que deve preceder a qualquer processo sancionador; e (iii) ampla divulgação de tal ato a todos os emissores, para que seja resguardada a segurança jurídica dos jurisdicionados, em consonância com o disposto no art. 2º, parágrafo único, inciso XIII da Lei nº 9.784 de 1999;

m. assim, pelas razões expostas, resta claro que a *Laep* carece de legitimidade para figurar no pólo passivo deste PAS com relação às imputações formuladas, devendo o processo ser extinto em relação à Defendente, de modo a não criar ônus, mesmo que indireto, para os titulares de valores mobiliários emitidos, visto que as sociedades empresárias agem de acordo com a vontade de seus administradores;

n. ultrapassadas as questões preliminares, caso não sejam acolhidas, pertinentes ponderações devem ser aduzidas também no mérito;

o. de acordo com o Termo de Acusação, a Área Técnica tem ciência e reconhece que a Companhia entrou em liquidação em 23.09.2013. Entretanto, curiosamente, desconsidera tal fato ao pretender responsabilizar diretamente a Defendente pela não apresentação das informações periódicas;

p. ressalta-se que interpretar as disposições do art. 46 da ICVM 480/09 da forma proposta pela acusação – promovendo verdadeira responsabilização direta ou subsidiária do emissor ou de seus administradores por deveres de exclusiva incumbência de um diretor de relações com investidores ou pessoa a ele equiparada – é verdadeiro absurdo que subverte integralmente a estrutura de responsabilidades e mandatos instituída pela própria ICVM 480/09 quando institui a figura de um DRI;

q. na verdade, esse dispositivo tão somente reafirma o princípio da responsabilidade individual e subjetiva de cada integrante da administração de um emissor, e do próprio emissor, em relação a outras infrações a normas legais ou de mercado que possam ser detectadas no bojo de uma investigação da CVM. Promover, no caso concreto, a responsabilização direta da LAEP por dever que somente caberia a seus representantes legais é uma atrocidade jurídica;

r. prosseguindo, a peça acusatória é, por si só, grave afronta ao princípio da legalidade, já que, segundo o disposto nos artigos 40 e 44, §3º, da ICVM 480/09, o emissor que estiver em liquidação, qualificado como “emissor em situação especial”, é dispensado de apresentar informações periódicas, resultando daí a inequívoca aplicabilidade do dispositivo à situação da *Laep*;

s. ora, a SEP afirma ter contatado, por diversas vezes, os liquidantes da *Laep*, reconhecendo e legitimando sua posição de representantes da Companhia.

Diante de tal evidência, não há como deixar de reconhecer, para os fins da regulamentação da CVM, que a acusação contida neste PAS se revela verdadeiramente teratológica;

t. ademais, cumpre registrar que o Termo de Acusação lista outros três processos administrativos sancionadores em que a Defendente está envolvida. Ao observar a essência da matéria tratada neste PAS – prestação de informações periódicas no período em que a *Laep* se encontrava em estado pré-falimentar – e comparar com o objetivo do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015-10545, é notório perceber que a SEP, deliberadamente e sem qualquer fundamento lógico, decidiu por distribuir, em dois PAS diferentes, supostas alegações que deveriam constituir uma única acusação, a bem da eficiência e economia processual, em benefício tanto do administrado quanto da própria Autarquia;

u. por todo o exposto, conclui-se que o presente PAS deve ser encerrado sem a apreciação do mérito, não podendo a *Laep* ser responsabilizada pelos supostos ilícitos que lhe foram imputadas na acusação;

v. caso não seja assim reconhecido, o que se admite apenas a bem da argumentação, as imputações não merecem ser acolhidas, pelos seguintes fundamentos jurídicos:

i. não houve cumprimento efetivo por parte da SEP ao comando descrito no art. 11 da Deliberação CVM nº 558/08;

ii. a *Laep* é parte ilegítima para figurar no polo passivo deste processo administrativo sancionador;

iii. a CVM atuou de forma contraditória ao, de início, comunicar-se com a Companhia por intermédio dos liquidantes, reconhecendo-os verdadeiros representantes legais da Companhia, para, posteriormente, reformulando sua conduta habitual já consolidada, pretender responsabilizar a *Laep*, o que se traduz em comportamento atentatório ao princípio da segurança jurídica, vedado pelo ordenamento jurídico;

iv. a acusação ignora o preceito impresso no art. 40 da ICVM 480/09, que expressamente dispensa a Companhia em situação especial (a *Laep* estava em liquidação) de prestar informações periódicas quando a Companhia estiver em liquidação, muito embora, no corpo do Relatório, tal situação da *Laep* tenha sido reconhecida; e

v. a postura da SEP, ao desmembrar, em diversos processos diferentes, as acusações formuladas contra a Companhia (de conteúdos conexos) acarreta insegurança jurídica e ônus desnecessários ao mercado e aos entes subordinados ao poder de polícia.

IV. CONCLUSÃO.

23. Neste tópico, de forma objetiva, será apresentada análise acerca dos argumentos de defesa e da procedência da acusação, em atendimento ao art. 38-B, inciso III, da Deliberação CVM nº 538/08.

24. Em resumo, o Sr. Antonio Romildo da Silva argumenta que:

- a. a falta de apresentação do ITR não acarreta, necessariamente, ou de forma automática, a punibilidade do representante;
- b. a função do representante legal possui em seu escopo, tão-somente, a representação da sociedade perante a CVM, sendo certo que a obrigação de prestar as informações é do emissor, tal como prevê expressamente o art. 13 da ICVM 480/09;
- c. adicionalmente, a *Laep* sofreu grave crise financeira, situação verdadeiramente caótica, que até hoje perdura, o que a levou, inclusive, a requerer a descontinuidade do seu programa de BDRs, justamente em razão da impossibilidade de arcar com os custos da manutenção do seu registro, incluindo aí os de apresentação de demonstrações financeiras periódicas padronizadas, o que demonstra, de forma indiscutível, a boa-fé da Companhia e de seus administradores;
- d. em que pese o cenário acima apresentado, o Defendente, dentro das limitações impostas pelo precário fluxo de caixa da Companhia, foi diligente ao buscar, de toda forma possível, manter o mercado informado sobre os acontecimentos vivenciados pela Companhia, inclusive a decretação judicial de sua liquidação em 23.09.13;
- e. atribuir ao Defendente a responsabilidade pela não apresentação das informações periódicas, diante desse cenário, é atribuir-lhe uma conduta a que não deu causa, já que o quadro financeiro da Companhia derivou de fatores exógenos à sua capacidade de representante legal – apto a prestar informações, contando que as mesmas fossem elaboradas e disponibilizadas pelo emissor e seus administradores; e
- f. ante ao exposto, conclui-se que o Defendente não pode ser apenado, sendo certo que o Defendente sempre agiu de forma diligente com os restritos meios de que dispunha.

25. Por sua vez, a *Laep* apresentou, em resumo, as seguintes razões:

- a. não houve cumprimento efetivo por parte da SEP ao comando descrito no art. 11 da Deliberação CVM nº 558/08;
- b. a *Laep* é parte ilegítima para figurar no polo passivo deste processo administrativo sancionador;
- c. a CVM atuou de forma contraditória ao, de início, comunicar-se com a Companhia por intermédio dos liquidantes, reconhecendo-os como os verdadeiros representantes legais da Companhia, para, posteriormente, reformulando a sua conduta habitual já consolidada, pretender responsabilizar a *Laep*, o que se traduz em comportamento atentatório ao princípio da segurança jurídica, vedado pelo ordenamento jurídico; e
- d. a acusação ignora o preceito impresso no art. 40 da ICVM 480/09, que expressamente dispensa a Companhia em situação especial (a *Laep* estava em liquidação) de prestar informações periódicas quando a Companhia estiver em liquidação, muito embora, no corpo do Relatório, tal situação da *Laep* tenha sido reconhecida.

26. Entendemos que as alegações apresentadas não merecem prosperar pelos motivos a seguir expostos.

27. Como é de notório conhecimento, o mercado de valores mobiliários é regido pelo princípio *do full and fair disclosure*, através de sua inserção na lei que norteia o mercado de valores mobiliários (Lei 6.385/76) e naquela que dispõe sobre as companhias (Lei 6.404/76).

28. O princípio em questão prevê, por um lado, o dever dos emissores registrados na CVM (através dos seus acionistas controladores e administradores) de divulgar um amplo conjunto de informações completas e precisas sobre as atividades sociais a elas relativas e, por outro, a responsabilidade do Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, na exigência de um nível mínimo de informações a serem prestadas pelas companhias para a captação de poupança popular.

29. Ao discorrer sobre a filosofia do princípio *de full and fair disclosure*, Luiz Antonio de Sampaio Campos² faz as seguintes e pertinentes observações:

"É que, como se sabe, a 'institucionalização do dever de divulgação, de forma a alcançar o público em geral, e o mercado de títulos, em particular, constituiu-se, nas últimas décadas, no ponto basilar da política legislativa em relação às companhias abertas (José Luiz Bulhões Pedreira; Alfredo Lamy Filho, 1996, v. II, p. 380). (...)

Por isso já ter sido dito que o *disclosure* é um tema recorrente na legislação do mercado de capitais, *again disclosure and still more disclosure* (Loss, 1961, p.121). No mesmo sentido, José Luiz Bulhões Pedreira; Alfredo Lamy Filho (1996, v. II, p. 382) afirma que não há que falar-se em excesso de divulgação, ou culpa ou responsabilidade da divulgação de fatos reais, pois o ideal perseguido é o *fullest disclosure*. E, com isso, conforme observação de Garreres (1971, p. 174-175), 'a marcha dos negócios da sociedade não interessa apenas aos acionistas, mas, também, ao público em geral, a todos os cidadãos que podem, talvez, querer ser acionistas, adquirindo ações da sociedade em questão, e que, por isso, têm o direito de serem informados do que ocorre no seio de determinada sociedade. O direito individual converteu-se em dever público'. Daí concluírem José Luiz Bulhões Pedreira; Alfredo Lamy Filho (ob. cit., p. 382) que o 'dever de divulgar é, pois, acolhido nas leis, como norma de interesse público, além de substitutivo para o agravamento das sanções. Com efeito, a divulgação, como contrapartida da punição maior, transformou-se no elemento básico da luta contra a fraude no mercado de títulos, na perseguição do ideal de que todos saibam tudo para que ninguém se engane'".

30. No âmbito legal e regulamentar, cabe citar alguns dispositivos referentes ao princípio em comento que estão relacionados ao caso concreto:

Lei 6.385/76:

Art. 9º - A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no §2º do art. 15, poderá:

(...)

IV - determinar às companhias abertas que republiquem, com correções ou aditamentos, demonstrações financeiras, relatórios ou informações divulgadas;

(...)

Art. 22 - Considera-se aberta a companhia cujos valores mobiliários estejam admitidos à negociação na bolsa ou no mercado de balcão.

§1º - Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas aplicáveis às companhias abertas sobre:

I - a natureza das informações que devam divulgar e a periodicidade da divulgação;

Lei 6.404/76:

Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas, ou do mesmo grupo de que seja titular.

(...)

§4º - Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.

Instrução CVM nº 480/09:

Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução.

§2º - O emissor registrado na categoria A deve ainda colocar e manter as informações referidas no caput em sua página na rede mundial de computadores por três anos, contados da data de divulgação.

§3º - As informações enviadas à CVM nos termos do caput devem ser entregues simultaneamente às entidades administradoras dos mercados em que valores mobiliários do emissor sejam admitidos à negociação, na forma por elas estabelecida.

Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.

Art. 15. Todas as informações divulgadas pelo emissor devem ser escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa.

(...)

Art. 44. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com investidores.

(...)

§2º - O representante legal dos emissores estrangeiros é equiparado ao diretor de relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

(...)

Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta eventual responsabilidade do emissor, do controlador e de outros administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares que regem o mercado de valores mobiliários.

(...)

Art. 3º do Anexo 32-I. Devem designar representantes legais domiciliados e residentes no Brasil, com poderes para receber citações, notificações e intimações relativas a ações propostas contra o emissor no Brasil, ou com fundamento em leis ou regulamentos brasileiros, bem como para representá-los amplamente perante a CVM, podendo receber correspondências, intimações, notificações e pedidos de esclarecimento:

I – o emissor estrangeiro que patrocine programa de certificados de depósito de ações – BDR Nível I, Nível II ou Nível III;

(...)

§1º - Os representantes legais devem aceitar a designação por escrito em documento que indique ciência dos poderes a ele conferidos e as responsabilidades

impostas pela lei e regulamentos brasileiros.

§2º - Em caso de renúncia, morte, interdição, impedimento ou mudança de estado que inabilite o representante legal para exercer a função, o emissor tem o prazo de 15 dias úteis para promover a sua substituição, observadas as formalidades referidas no §1º.

31. Das citações doutrinárias legais e regulamentares é possível extrair, em resumo, que: (i) o princípio do *full and fair disclosure* é o princípio fundamental do mercado de capitais, sobretudo na relação entre as companhias abertas e a sociedade em geral; (ii) compete à CVM, como agente normativo, regulador e supervisor do mercado de capitais, expedir normas sobre a natureza das informações que devam divulgar e a periodicidade da divulgação e verificar a aderência dos emissores de valores mobiliários às normas (no que tange ao caso concreto, tal fato foi realizado, principalmente, com a publicação da Instrução CVM 480/09); (iii) às companhias com registro na CVM, inclusive estrangeiras, compete atender às disposições legais e normativas, através da divulgação de informações tempestivas, verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro; (iv) os emissores estrangeiros devem designar representante legal, que é equiparado ao diretor de relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

32. No caso concreto, conforme entendimento prestado no Parecer nº 00094/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (vide §9º, retro), “se não é possível imputar responsabilidade ao representante legal do emissor estrangeiro, pelo simples fato deste não existir à época em que supostamente deveria ter sido divulgada informação relevante, tal fato não obsta a responsabilização do próprio emissor, a teor do que expressamente dispõe o art. 46 do acima citado ato normativo, segundo o qual, verbis, *‘a responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta uma eventual responsabilidade do emissor, do controlador e de outros administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares que regem o mercado de valores mobiliários’*”.

33. Neste sentido, resta claro que a imputação de responsabilidades, como a realizada no presente processo administrativo sancionador, encontra respaldo na Instrução CVM 480/09, sobretudo em seus artigos 44, 45 e 46.

34. A responsabilidade primária pela prestação de informações é do representante legal, pois ele é equiparado ao diretor de relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

35. Não obstante, na ausência do representante legal, sobretudo nos casos de inércia do emissor em indicar novo representante, como no caso concreto, *não se pode afastar uma eventual responsabilidade do emissor, do controlador e de outros administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares que regem o mercado de valores mobiliários, sob pena de esvaziamento da eficácia pretendida pela norma.*

36. Alegam também os Acusados que “fatores exógenos” impediram a divulgação das informações periódicas.

37. Neste sentido, ressalte-se que o cumprimento das regras informacionais estabelecidas pela Instrução CVM nº 480/09 é exigido de todos os emissores. No caso de emissores estrangeiros, não há, na norma, dispositivo que o exima o cumprimento dos prazos nela contidos, em razão de eventual dificuldade financeira. Desse modo, a adequação da estrutura administrativa da *Laep* à necessidade de observância das regras vigentes deveria ter sido mantida, ou providenciada, diligentemente, com a antecedência necessária ao cumprimento dos prazos previstos na Instrução CVM nº 480/09.

38. Mesmo diante das alegadas dificuldades, o representante legal e o emissor deveriam proceder à prestação das informações periódicas da Companhia que exprimisse com clareza a situação da Companhia, conforme disposto na regulamentação específica sobre o tema.

39. O fato de a Companhia estar em dificuldades financeiras não configura hipótese que a exima da responsabilidade de divulgação de informações, como já decidiu o Colegiado da CVM, em acórdão da lavra do então diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador 2005/2933, julgado em 11.01.2006, do qual extraí o seguinte trecho:

“A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e os seus administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes, mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização na sede social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito”.

40. Em suas razões, a defesa da *Laep* afirma que “*não houve cumprimento efetivo por parte da SEP ao comando descrito no art. 11 da Deliberação CVM nº 558/08 (...) a Defendente não foi intimada nem, na pessoa de seus representantes legais, ou pessoas equiparadas, prestou depoimento sobre os fatos descritos do Termo de Acusação. Na verdade, a Área Técnica, de forma inédita, optou por intimidar uma das signatárias da presente defesa, que esclareceu, em 28.06.2016, por meio de resposta ao Ofício, que somente havia atuado como advogada da Laep no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/10545, exclusivamente para promover a defesa da Companhia naquele processo*

sancionador, não tendo jamais funcionado como representante legal da Laep perante a CVM, ou quem quer que seja”.

41. A este respeito, o DESPACHO n. 00273/2016/GJU 4/PFE CVM/PGF/AGU dispõe que:

"[P]ara os fins a que se destina a exigência contida no art. 11, qual seja, a autarquia diligenciar para obter do investigado os esclarecimentos sobre os fatos descritos na acusação, de forma a possibilitar uma melhor instrução dos processos administrativos sancionadores, tem-se por suficiente o encaminhamento do Ofício ao endereço da Companhia por ela própria informado no Formulário Cadastral, bem como ao correio eletrônico do liquidante judicial nomeado em Tribunal de Bermudas. Os fatos encontram-se devidamente fundamentados, ainda que com o silêncio da LAEP, de modo que o encaminhamento à advogada do controlador da companhia traduziu-se tão somente em um cuidado adicional da área técnica, o que corrobora os melhores esforços da autarquia em obter a manifestação da acusada. Ora, justamente por estar patrocinando os interesses do controlador da sociedade ora acusada em outros processos administrativos sancionadores instaurados no âmbito da CVM, é natural que a área técnica concluisse que poderia contar com a colaboração da advogada em, ao menos, repassar a intimação à companhia para que esta se pronunciasse sobre os fatos que ensejaram a instauração de mais um processo sancionador em seu desfavor. Contudo, tal recusa não infirma a validade dos encaminhamentos feitos à própria companhia e a seus liquidantes, não se apresentando como necessária uma nova intimação.

A propósito da finalidade em se obter esclarecimentos dos investigados, cabe destacar um trecho do voto proferido pelo ex-Diretor Otavio Yazbek no julgamento do processo administrativo sancionador CVM nº RJ2006/8572, quando, ao analisar preliminar de nulidade suscitada pelos acusados, assevera que, verbis: 'Não obstante, a despeito da natureza das alegações de (...) e (...), penso que aqui vale, novamente, esclarecer com que finalidade foi concebido o art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08, qual seja, proteger e viabilizar o exercício do poder de polícia pela CVM. Com efeito, a oitiva preliminar tem por objetivo tão somente dar suporte à formação da convicção da área técnica quanto à materialidade e a autoria das infrações e auxiliar na boa instrução do processo, durante a etapa investigativa de que trata o art. 9º, §2º, da Lei nº 6.385, de 7.12.1976. O dispositivo não confere, portanto, um direito subjetivo aos investigados, nem deve ser confundido com defesa prévia' (grifamos).

48. Neste contexto, é possível concluir pelo atendimento ao art. 11 da Deliberação CVM nº 558/08, visto que a SEP procedeu às diligências exigidas para obter dos investigados os esclarecimentos sobre os fatos descritos na acusação.

49. Por fim, alega a Laep, em suas razões, que, por estar em situação especial (em liquidação), aplicar-se-ia o disposto no art. 40 da Instrução CVM nº 480/09³.

50. As situações especiais previstas na Seção III da Instrução CVM nº 480/09 seriam a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial, a falência e a liquidação. Os critérios, procedimentos e ritos processuais aplicáveis a cada situação especial estão previstos no ordenamento pátrio em legislação específica (Leis 6.404/76,

10.406/02, 11.101/05). A Instrução CVM 480/09 prevê, considerando as particularidades dos processos a que estão submetidas as companhias abertas em cada situação mencionada, um tratamento específico do ponto de vista informacional.

51. Não há previsão para tratamento diferenciado ao emissor estrangeiro, a quem não se aplica a legislação brasileira referente à liquidação, falência e recuperação judicial, de modo que não é possível aplicar o disposto no art. 40 da Instrução CVM nº 480/09, no caso concreto.

52. O referido entendimento foi manifestado em diversas oportunidades, dentre os quais cabe ressaltar os seguintes: (i) OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº287/2012, no âmbito do Processo CVM RJ2012/10409; (ii) manifestação da *Laep* prestada no âmbito do Processo Administrativo CVM nº RJ2012/11523; e (iii) parecer da Procuraria Federal Especializada da CVM, de 14.02.13, acostada no âmbito do mesmo processo.

53. Considerando todo o exposto, conclui-se pelas seguintes responsabilizações:

- a. Antonio Romildo da Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 294.094.978-68, residente na Rua Chile, 104 – Taboão, São Bernardo do Campo, CEP: 09667-000, na qualidade ex-representante legal, eleito na reunião do conselho de administração realizada em 01.11.10, por descumprimento ao disposto no art. 21, V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM nº 480/2009, em razão da não entrega do Formulário do 2º ITR/2013;
- b. Laep Investments Ltd., companhia estrangeira, inscrita no CNPJ sob o nº 08.904.552/0001-36, situada em CLARENDON HOUSE, 2 CHURCH STREET HM 11, Bermuda, por descumprimento ao disposto no:
 - i. art. 21, IV, c/c o art. 28, inciso II, alínea 'b', da Instrução CVM nº 480/2009, por não entrega das demonstrações financeiras padronizadas referentes ao exercício social encerrado em 2013;
 - ii. art. 21, III, c/c o art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009, em função da não entrega das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2013;
 - iii. art. 21, V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM nº 480/2009, em razão da não entrega dos Formulários do 3º ITR/2013 e do 1º ITR/2014;
 - iv. art. 21, incisos VII, VIII e X, da Instrução CVM nº 480/09, considerando a não entrega do Edital de Convocação, da Proposta do Conselho de Administração e da Ata de Assembleia Geral Ordinária, todos relativos à Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício de 2013;
 - v. art. 21, inciso II, c/c o art. 24, §1º, da Instrução CVM nº 480/2009, em função da não entrega do Formulário de Referência referente ao exercício de 2014; e

vi. art. 21, inciso I, c/c o rt. 23, parágrafo único, da Instrução CVM nº 480/2009, em função da não entrega do Formulário Cadastral referente ao exercício de 2014.

54. Isto posto, considerando o procedimento previsto no art. 38-B da Deliberação CVM nº 538, de 2008, sugerimos o envio do processo à CCP para as providências que julgar cabíveis.

Vicente Dalvo Camillo Neto
Analista - GEA-4

De acordo,
À SEP,

Jorge Luis da Rocha Andrade
Gerente de Acompanhamento de Empresas - 4

De acordo,
À CCP,

Fernando Soares Vieira
Superintendente

¹STJ, MS 16.385/DF, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 26/06/2012.

² Direito das companhias / coordenadores Alfredo Lamy Filho; José Luiz Bulhões Pedreira – Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 1181-1182.

³ O emissor em liquidação é dispensado de prestar informações periódicas, exceto quanto ao formulário cadastral nos termos do art. 23 e seu parágrafo único.

Processo CVM SEI nº 19957.006103/2016-88

Acusados: Antônio Romildo da Silva
Laep Investments Ltd.

Assunto: Apurar a responsabilidade pela não elaboração e não apresentação de informações periódicas e não convocação de assembleia geral ordinária.

Diretor-Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

VOTO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP" ou "Acusação") para apurar a responsabilidade de Antônio Romildo da Silva e *Laep Investments Ltd.* ("LAEP" ou "Companhia"), por não fazer elaborar e enviar à CVM informações periódicas e não realizar assembleia geral ordinária.

2. Em razão de o presente PAS versar sobre matéria constante do Anexo 38-A da Deliberação CVM nº 538/08¹, ele tramita sob o rito simplificado, definido no referido dispositivo².

3. Neste voto, com fulcro no art. 38-D³ da referida deliberação, adoto parcialmente o relatório elaborado pela SEP ("Relatório")⁴, com as ressalvas que serão expostas a seguir.

4. Como relatado pela SEP, o termo de acusação refere-se à não elaboração e envio de 10 documentos exigidos pela Instrução CVM nº 480/09, que deveriam ter sido entregues no período de 14.08.2013 a 10.06.2014.

5. Nesse ponto, antes de adentrar no mérito das acusações e na análise individualizada das condutas, ressalta-se que a inadimplência das obrigações apontadas pela Acusação restou incontroversa, tendo os acusados trazido aos autos argumentos para tentar eximir a sua responsabilidade quanto às infrações que lhes foram imputadas, os quais serão analisados a seguir de forma objetiva.

6. Em sede preliminar, afasta-se o argumento de defesa quanto à nulidade da peça acusatória pelo não cumprimento do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/09⁵, pois, como bem observou a Procuradoria Federal Especializada da CVM (PFE)⁶, as diligências adotadas pela SEP foram suficientes para os fins a que se destina a exigência do referido dispositivo.

7. Além disso, como é consabido, prevalece no Colegiado o entendimento no sentido de que a oitiva preliminar tem como finalidade dar suporte à convicção da área técnica quanto à materialidade e autoria, e não confere, portanto, direito subjetivo aos investigados⁷.

8. A Antônio Romildo da Silva, que figurou como representante legal da Companhia até 25.09.2013, é imputada responsabilidade pela não elaboração e entrega do 2º Formulário ITR de 2013, sendo as demais imputações direcionadas à Companhia.

9. Considerando que o art. 44, §2º, da Instrução CVM nº 480/09⁸ equipara o representante legal dos emissores estrangeiros ao diretor de relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários, acompanho o entendimento da Acusação no sentido de atribuir a Antônio Romildo da Silva responsabilidade pela não entrega da referida informação.

10. Com relação à Companhia, cabe ressaltar, no tocante à possibilidade de atribuição de responsabilidade ao emissor, que concordo com as conclusões da Acusação e da Procuradoria Especializada da CVM⁹ quando afirmam que a responsabilidade primária pela prestação de informações é do representante legal e, sendo este inexistente, poderá o emissor ser responsabilizado com base no que dispõe o art. 46 da Instrução CVM nº 480/09, *in verbis*:

*Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores **não afasta uma eventual responsabilidade do emissor**, do controlador e de outros administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares que regem o mercado de valores mobiliários. (grifo nosso)*

11. Em que pese tal fato, no caso concreto vê-se que após a decretação da liquidação da Companhia, em 23.09.2013, pela corte de Bermudas¹⁰, a LAEP

passou a ser considerada "emissor em situação especial" e, nessa qualidade, deixou de ter a obrigação de apresentar informações periódicas em linha com a redação do art. 40 Instrução CVM nº 480/09 à época dos fatos, que estabelecia que "[o] emissor em liquidação é dispensado de prestar informações periódicas"¹¹.

12. Nesse ponto, divirjo da interpretação da SEP e alinho-me ao entendimento da PFE que, ao analisar as propostas de termo de compromisso apresentadas pelos Acusados, manifestou-se no seguinte sentido¹²:

*Assim, não vejo razoabilidade em condicionar a celebração de termo de compromisso à apresentação de informações periódicas pretéritas, sobretudo se considerado que o **emissor estrangeiro está dispensado de apresentá-las desde a decretação de sua liquidação, ocorrida em 23 de setembro de 2013**, data em que se deu, consequentemente, a suspensão da negociação dos BDRs lastreados em ações de sua emissão.*

Além disso, vale lembrar que o emissor em liquidação está obrigado a fornecer apenas as informações previstas no art. 41 da Instrução CVM nº 480/09, sendo certo que não há, no presente caso, imputação por descumprimento a essa regra específica.

13. Portanto, a partir da decretação da liquidação, ocorrida em 23.09.2013, a LAEP passou a estar dispensada de prestar informações periódicas, cessando, portanto, o seu dever de entregar os documentos com vencimento de entrega posterior a esse marco temporal.

14. Nesse sentido, tendo como referência a data da decretação da liquidação, temos que a Companhia estava dispensada de apresentar as seguintes informações:

Documento	Vencimento de entrega	Responsáveis	Dispensa art. 40 ICVM 480
2º Formulário ITR/2013	14/08/13	Representante Legal	-
3º Formulário ITR/2013	16/11/13	Emissor	X
Demonstrações Financeiras 2013	30/04/14	Emissor	X
Formulário de DFP 2013	30/04/14	Emissor	X
Proposta do Conselho de Administração para a AGO/2013	01/05/14	Emissor	X
1º Formulário ITR/2014	15/05/14	Emissor	X
Edital de Convocação para AGO/2013	15/05/14	Emissor	X
Formulário de Referência 2014	31/05/14	Emissor	X
Formulário Cadastral 2014	31/05/14	Emissor	X
Ata de AGO/2013	10/06/14	Emissor	X

15. Diante de todo o exposto, e considerando que **Antonio Romildo da Silva** é reincidente¹³, voto nos seguintes termos:

- a) Pela condenação de Antonio Romildo da Silva à multa pecuniária no valor de R\$90.000,00 (noventa mil reais) por, na qualidade de representante legal dos emissores estrangeiros e, portanto, equiparado ao diretor de relações com investidores¹⁴, não ter elaborado e apresentado o ITR referente ao 2º trimestre de 2013, em desacordo com o art. 21, V, c/c o

art. 29, II, da Instrução CVM nº 480/09, com base no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76¹⁵; e

b) Pela absolvição de *Laep Investments Ltd.*

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR

¹ Com as modificações introduzidas pelas Deliberações CVM nºs 552/08, 775/17 e 780/17.

² Art. 38-A. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória ordinária.

³ Art. 38-D. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 38-B.

⁴ Relatório nº 96/2017-CVM/SEP/GEA-4 de 26.09.2017 (documento SEI nº 0365357).

⁵ Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

⁶ Em que pese o parecer inicial da procuradora da GJU-4 (PARECER n. 00152/2016/GJU-4/PFECVM/PGF/AGU de 10.10.2016, doc. SEI nº 0174448) ter recomendado “*realizar nova formalidade para que a comunicação seja considerada como realizada de maneira segura*”, a Subprocuradora-Chefe, por meio do DESPACHO n. 00273/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 11.10.2016 (doc. SEI nº 0174449), entendeu ser desnecessária a realização de nova intimação da LAEP “(...) porque, para os fins a que se destina a exigência contida no art. 11, qual seja, a autarquia diligenciar para obter do investigado os esclarecimentos sobre os fatos descritos na acusação, de forma a possibilitar uma melhor instrução dos processos administrativos sancionadores, tem-se por suficiente o encaminhamento do Ofício ao endereço da Companhia por ela própria informado no Formulário Cadastral, bem como ao correio eletrônico do liquidante judicial nomeado em Tribunal de Bermuda. Os fatos encontram-se devidamente fundamentados, ainda que com o silêncio da LAEP, de modo que o encaminhamento à advogada do controlador da companhia traduziu-se tão-somente em um cuidado adicional da área técnica, o que corrobora os melhores esforços da autarquia em obter a manifestação da acusada”, tendo a Procuradora-Chefe concordado com este entendimento ao aprovar o Parecer 152/2016 nos termos do Despacho 273/2016 (DESPACHO n. 00541/2016/PFE-CVM/PFE-CVM/PGF/AGU, de 11.10.2016, doc. SEI nº 0174450).

⁷ V. votos proferidos pelo então Diretor Otavio Yazbek no julgamento do PAS CVM nº RJ2006/8572, julgado em 16.03.2010, e PAS RJ2008/4857, julgado em 23.08.2011.

⁸ Art. 44. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com investidores. (...)

§2º - O representante legal dos emissores estrangeiros é equiparado ao diretor de relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

⁹ PARECER n. 00094/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, proferido em 29.10.2015 (constante das páginas 55-59 do doc. SEI nº 0155185).

¹⁰ Conforme teor do Fato Relevante publicado em 25.09.2013.

¹¹ Em 2017, o artigo 40 foi alterado pela Instrução CVM nº 586, de 08.06.2017, no seguinte sentido: “Art. 40. O emissor em liquidação é dispensado de prestar informações periódicas, exceto quanto ao formulário cadastral nos termos do art. 23 e seu parágrafo único.”

¹² Trecho extraído do DESPACHO n. 00177/2017/PFE CVM/PFE-CVM/PGF/AGU, proferido em 11.04.2017 pelo Procurador-Chefe em exercício. Ressalta-se que, nesse parecer, o procurador discordou parcialmente do PARECER n. 00025/2017/GJU 2/PFE-CVM/PGF/AGU, proferido em 04.04.2017 pela procuradora da GJU-2, entretanto, ambos concordaram com o art. 40 da Instrução CVM nº 408/09.

¹³ No âmbito do PAS CVM nº RJ2012/3451, instaurado para apurar a ocorrência de infração ao art. 13, combinado com os artigos 23, 24, 25, 28, 29 e 65, todos da Instrução CVM nº 480/09, julgado pelo Superintendente em 25.05.2012, já transitado em julgado (rito sumário), tendo sido Antonio Romildo da Silva condenado à multa de R\$95.000,00.

¹⁴ Conforme previsão do art. 44, §2º, da Instrução CVM nº 480/09, que dispõe: “O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com investidores. §2º - O representante legal dos emissores estrangeiros é equiparado ao diretor de relações com investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários”.

¹⁵ “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei e da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações) de suas resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) II – multa; (...)”.

.